

1500536-97.2021.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO
Comarca: Suzano
Foro: Foro de Suzano
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/08/2022
... o acusado confessou a prática do tráfico.

Houve aditamento à inicial para fazer constar que o tráfico de entorpecentes era praticado nas imediações da Escola Professor Célia Pereira de Lima e da UBS José Mariano Coutinho Jr. (fls. 126/127).

Boletim de ocorrência às fls.10/13

Auto de prisão em flagrante às fls.04/05

Auto de exibição/apreensão às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Suzano
Foro de Suzano
1ª Vara Criminal
Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500536-97.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500536-97.2021.8.26.0616
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2068720/2021 - DEL.POL.SUZANO, 16706305 - DEL.POL.SUZANO, 1004/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2068720 - DEL.POL.SUZANO, 2068720/2021 - DEL.POL.SUZANO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS DA ROCHA ANASTACIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

LUCAS DA ROCHA ANASTACIO, qualificado nos autos está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois conforme consta em denúncia,

no dia 10 de março de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Germano Fiamini, 33 - Vila Colorado, na cidade e comarca de Suzano, o acusado supostamente, trazia consigo e guardava, com a finalidade de tráfico, 40 (quarenta) invólucros plásticos contendo maconha, pesando 107,6g, 39 (trinta e nove) porções de invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 41,81g, 20 (vinte) porções da mesma droga, na forma de "crack", pesando 3,58g, 10 (dez) porções de "ecstasy", pesando 18,6g, 15 (quinze) frascos de "lança-perfume", pesando 610g, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Narra a denúncia, que o acusado estava no endereço acima mencionado, o local era conhecido como ponto de venda de drogas, onde trazia consigo, para o tráfico 04 porções de "crack", supostamente as drogas estavam guardadas embaixo de um veículo, próximo onde estava, com uma sacola plástica com o resto das drogas, que estavam divididas em pequenas porções, para a venda.

Consta ainda, que policiais militares que estavam em patrulhamento pelo local citado, como já era conhecido pelo ponto de venda de drogas, visualizaram o acusado disfarçando e saindo do local, momento em que os agentes o abordaram.

Em revista pessoal, os agentes encontraram com o acusado, 04 porções de "crack" e, com a ajuda de um cão farejador, ainda em revista pelo local, foram encontrados embaixo do veículo, a sacola mencionada anteriormente com as drogas, e uma quantia de R\$ 18,00 (dezoito reais) em dinheiro, produto de vendas.

Interrogado, o acusado confessou a prática do tráfico.

Houve aditamento à inicial para fazer constar que o tráfico de entorpecentes era praticado nas imediações da Escola Professor Célia Pereira de Lima e da UBS José Mariano Coutinho Jr. (fls. 126/127).

Boletim de ocorrência às fls.10/13

Auto de prisão em flagrante às fls.04/05

Auto de exibição/apreensão às fls.14/15

Exame químico-toxicológico às fls.104/106

A denúncia foi recebida em 15 de março de 2021 (fls.78/79), o réu foi devidamente citado e apresentou defesa prévia (fls.136)

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls.194/198). A Defesa, por sua vez, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, que seja considerada a confissão espontânea do réu, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Subsidiariamente, pela fixação da pena em regime aberto e direito de apelo em liberdade (fls.205/206).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 33, cc art. 40, III, da Lei Federal nº 11.343/06.

A materialidade do delito de tráfico de drogas praticado por LUCAS DA ROCHA ANASTACIO resultou consubstanciada nos autos Boletim de ocorrência às fls.10/13, Auto de prisão em flagrante às fls.04/05, Auto de exibição/apreensão às fls.14/15, Exame químico-toxicológico às fls.104/106.

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo e, vez que o réu fora preso em flagrante delito praticando a infração descrita na denúncia.

Senão, vejamos

O policial militar Alan Farias dos Santos disse, em juízo, que durante o patrulhamento, em local conhecido como ponto de venda de drogas avistaram o acusado próximo a um carro mexendo em algo. Ele percebeu a aproximação da equipe, ele se levantou e saiu. Diante disso ele foi abordado e na sua posse localizaram porções de crack. Disse que se utilizaram dos cães farejadores e embaixo do carro localizaram uma sacola com diversas drogas com maconha, crack, cocaína e lança-perfume. Questionaram ele sobre as drogas que ele portava, inicialmente ele disse ser usuário e após a localização das outras drogas ele confessou que traficava no local. O cão localizou as drogas embaixo do carro que ele se encontrava inicialmente. Não o conhecia anteriormente. Informa, ainda, que existem escola próxima ao local.

O policial milita André Pinheiro Ramos disse, em juízo, disse que participou da ocorrência. Patrulhavam pelo local que é conhecido como ponto de venda de drogas. Viram o acusado mexendo em algo debaixo do veículo. Ele se afastou e foi abordado. Encontraram com ele quatro pinos de crack. Fizeram buscas com o cão embaixo do carro e encontraram uma sacola com mais drogas e dinheiro. Ele confessou o tráfico no local. O local é próximo de escola.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 76.608-0 - STF - DJU 11.04.97).

"ENTORPECENTES - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido" (TJSP - Ap. 264795-3 - 6ª Câmara Criminal - Rel. Des. Debatin Cardoso).

"ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

O réu LUCAS, ao ser interrogado, em juízo, disse que está arrependido. Estava traficando no local. Ganharia um real por porção de droga apreendida. Para sustentar seu vício acabou cometendo esse ato. Disse que depois do fato tratado nos

presentes autos foi preso novamente, cerca de um mês depois de sua soltura.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Assim, diante da materialidade e autoria dos fatos, fatores que reunidos permitem obter a certeza de que o réu estaria, por certo, na posse dos entorpecentes para fins de tráfico, e, deste modo, comprovada a materialidade, o destino da droga e a autoria, procedente o pedido contido na exordial.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Além disso, o entorpecente estava acondicionado em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Pontue-se que ainda que o réu não tenha sido flagrado comercializando os entorpecentes, mas as circunstâncias de remeter e guardar substância entorpecente, conforme a droga apreendida, que estava em posse dos acusados, já configura a prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Verifica-se ainda que o tráfico de entorpecentes era praticado nas imediações da UBS José Mariano Coutinho Jr. E da Escola Professor Celia Pereira de Lima (laudo de fls. 90/93).

Por tudo o que foi exposto, o conjunto probatório é coeso quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33, cc. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em inadequação típica que ensejasse a desclassificação.

Passo à dosimetria da pena, levando em consideração os preceitos do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, fixo a pena mínima legal, qual seja, 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Embora confesso, deixo de considerar tal circunstância uma vez que a pena encontra-se fixada no mínimo legal.

Verifico que o acusado preenche os requisitos constantes do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.

Por fim, verifico que o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento hospitalar e de ensino, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 193 dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada e da primariedade do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes no pagamento de prestação pecuniária no importe de R\$ 1.000,00 e prestação de serviços à comunidade, tudo em favor de entidade a ser apontada pelo Juízo das Execuções Criminais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar LUCAS DA ROCHA ANASTACIO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS nos moldes acima delineados, e ao pagamento de 166 dias-multa.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Diante do regime de cumprimento de pena imposto e da substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, concedo ao acusado o direito de recurso em liberdade. Oportunamente, intime-se para pagamento da multa.

Condeno o réu ao pagamento das custas, observando-se, em relação a ele a gratuidade processual.

DETERMINO A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA, EXPEDINDO-SE O NECESSÁRIO.

Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e arquivem-se os autos, expedindo-se o necessário; b) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; c) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Suzano, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA